

△△△△△△ 상임감사

시정, 통보

제 목	원상회복 예치업무처리지침 미준수
소 관 기 관	△△△△△△△△△△△△
조 치 기 관	△△△△△△△△△△△△
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 각 2개월, 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

자연△△법 제24조(원상회복)에 따라 원상회복의무의 이행을 보증하기 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 자연△△을 점용하거나 사용하려는 자에게 원상회복에 필요한 비용을 △△관리청에게 미리 예치하게 하는 등 필요한 조치를 하게 할 수 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

자연△△내 행위허가시 원상회복비용 예치업무처리지침」에 따라 △△관리청은 허가증 교부 전에 현금 또는 지급보증서 등을 접수(접수증 교부)하게 하고, 예치금관리대장을 비치하여 현금 또는 지급보증서 등의 입·출금내역을 기재하고, 예치금관리대장에 허가 전·후의 사진과 원상복구 후 현지 사진을 첨부하여 원상회복에 관한 내용을 알 수 있도록 하여야 한다.

△△계획부-1849호(2012.11.15.) 「원상회복을 위한 보증보험증권 예치요령 알림」에

따르면 원상회복비용(지급보증서 및 보증보험증권 포함)은 허가증 교부 후 **일 이내에 징수하도록 지시하였다.

또한 △△계획부-1372호(2015.12.30.) 「원상회복예치비용 접수·처리요령 알림」에 따르면 허가(협의 포함)시 원상회복예치비용 접수시 접수증을 교부하고 그 사본을 △△소에 보관하도록 지시하였다.

3. 감사결과 확인된 문제점

△△△△△△△△△△△△는 행위허가(협의) 업무를 추진함에 있어 △△△△의 원상회복 의무이행을 보증하기 위한 원상회복비용(지급보증서 및 보증보험증권 포함) 예치는 허가증 교부 후 **일 이내에 징수하고, 예치 시 접수증을 교부하여야 하며, 예치금관리대장에 현금 또는 지급보증서 등의 입·출금내역 기재, 허가 전후의 사진과 원상복구 후 현장사진을 첨부하여야 함에도, 2021. 7. 10.부터 감사일 현재 (2024.8.30.)까지 행위허가(협의) 시 원상회복비용 예치업무를 점검한 결과, △△△△△△△△△△ 산117-1번지 ‘△△△ 통신 전주 설치’ 협의건은 원상회복 비용을 미예치하는 등 원상회복비용 예치 업무를 소홀히 한 사실이 있다.

[표] 원상회복비용 예치금 관리 현황

(2021. 7. 10. ~ 2024. 5. 감사일 현재)

행위허가(협의)명	위치	신청인	용도지구	허가(협의) 일	원상회복비용 예치 여부	비고
△△△ 통신 전주 설치	△△ △△△ △△△ △△△ 산117-1번지	(주)△△△△△△△	△△자연환경지구	2023. 11. 17.	미예치	

※ 자료: △△소 제출자료 재구성

관련부서 의견

△△△△△△△△△△△△는 감사 결과를 수용하면서 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△△△△△△)은 행위허가 업무를 추진하며 원상회복 비용을 미예치한 협의 건에 대하여 조속히 예수금을 징수하시기 바랍니다.(시정)

이사장(△△△△△△△△△△△△△△)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)